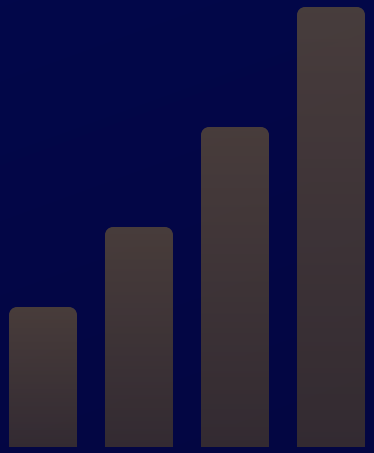
LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

CAPACITAÇÃO COMERCIAL · USO INTERNO

Nós não somos o esquema

Defesa técnica do Direito Creditório Federal — como responder, ponto a ponto, ao ataque público às consultorias de crédito tributário.

Lucro Ativo · Compliance Fiscal Tributário Reunião do time de vendas · Setembro/2026



O que está circulando

Vídeo de alcance nas redes, publicado por advogado e contador, atacando em bloco todas as operações de direito creditório.

A acusação

"Crime com nome sofisticado e promessa de **20% de desconto** nos impostos"; "a legislação brasileira **não reconhece** compensação com crédito de terceiros"; empresas sendo autuadas com **multa de até 150%** e risco penal.

Quem fala

Contador e advogado, 26 anos de atuação, alegando **+R$ 650 milhões** economizados para clientes. Formato reels, com chamada para comentar **"quero"** e receber diagnóstico.

O que ele vende

Regularização e confissão de dívida nos programas vigentes. Ou seja: monetiza exatamente o medo que o próprio vídeo cria. Não é alerta neutro — é concorrência comercial.

Como tratar isto na mesa: o vídeo não é um problema a ser escondido. É a melhor oportunidade de demonstrar domínio técnico — desde que o executivo saiba exatamente onde ele acerta e onde ele erra.

Ele está certo no que ataca — e isso joga a nosso favor

Existe mesmo um esquema criminoso circulando. Negar isso destruiria a nossa credibilidade em três segundos.

O esquema existe

Venda de "crédito" com **laudo e decisão de primeiro grau**, sem trânsito em julgado, usado direto em DCOMP como crédito de terceiro.

É vedado e é autuado

Isso é **compensação não declarada** (Lei 9.430/96, art. 74, §12): multa isolada, cobrança do débito e representação fiscal para fins penais.

Por isso convém a nós

Quanto mais o mercado aprende a distinguir, **mais valor tem uma operação que se sustenta tecnicamente**. O ruído elimina o concorrente frágil, não nós.

A regra de ouro do executivo: nossa defesa nunca é "ele exagera". É "**ele não distingue**". Concordamos com a crítica ao esquema — e mostramos, item por item, por que a nossa operação é o oposto dele.

Por que o cliente vai nos colocar no mesmo balaio

Há uma sobreposição real de aparência. Ignorá-la é o erro mais caro que o executivo pode cometer nesta reunião.

Onde a aparência é a mesma

O que um CFO desatento vê nos dois

- A mesma promessa de **20%** de economia
- O uso de **cartório / escritura pública**
- A palavra **"crédito"** para pagar imposto
- Abordagem por consultor externo

Onde a substância é oposta

O que só aparece quando se abre a estrutura

- **Base legal** invocada (EC 113/2021 × art. 74)
- **Titularidade** do crédito no momento do uso
- **Maturidade** do crédito (trânsito em julgado)
- **Rito** e rastreabilidade dentro da Receita

Consequência prática: o executivo **não pode fugir do assunto**. Quem traz o tema para a mesa primeiro ganha autoridade; quem é pego de surpresa parece culpado.

Sete diferenças que decidem a conversa

Este é o quadro que o executivo precisa dominar de cor.

CRITÉRIO	O ESQUEMA AUTUADO	OPERAÇÃO LUCRO ATIVO
Base legal	Art. 74 da **Lei 9.430/96** — rito desenhado para crédito próprio	**EC 113/2021** — CF, art. 100, §11, e regulamentação posterior
Maturidade do crédito	Laudo ou decisão de **1º grau**, sem trânsito em julgado	**Trânsito em julgado** — crédito líquido, certo e exigível
Titularidade no uso	Compensa **crédito alheio** — de terceiro, no momento da DCOMP	Cliente **habilitado como titular** de fração antes de compensar (CC, 286–298)
Onde corre	DCOMP direta, **sem habilitação prévia** do crédito	**PER/DCOMP na Receita Federal**, com pedido-mãe e rastreabilidade
Papel do cartório	Encenação de solidez — **usado como se validasse** a operação	Apenas **forma e publicidade** da cessão — não é o fundamento
Quem conduz	"Consultores", sem responsabilidade profissional	**Escritório de advocacia**, com parecer de viabilidade caso a caso
Desfecho	**Compensação não declarada** (art. 74, §12): multa + risco penal	**Extinção do débito por compensação** (CTN, art. 156, II)

Onde o argumento dele quebra

Quatro falhas — duas técnicas, duas de conduta. Usar com precisão cirúrgica, nunca como ataque pessoal.

1 · A generalização é falsa

"A legislação não reconhece compensação com crédito de terceiro" só vale para o **rito do art. 74**. A **EC 113/2021** autoriza expressamente créditos **próprios ou adquiridos de terceiros**; a **Lei 13.988/2020, art. 11** faz o mesmo na transação. Ele tratou a regra de um rito como regra do sistema inteiro.

2 · O percentual está desatualizado

"Multa de até 150%" não é mais a regra. A **Lei 14.689/2023** alterou o art. 44 da Lei 9.430/96: a multa qualificada caiu para **100%**, com 150% apenas na **reincidência**. Autoridade de 26 anos citando percentual revogado enfraquece o próprio argumento.

3 · Contradição performativa

Ele acusa terceiros de vender milagre e encerra prometendo **"sem risco e com total segurança jurídica"**, com captação por comentário em rede social. É a mesma promessa absoluta que condena — em terreno delicado à luz do CED/OAB.

4 · Não é fonte neutra

O produto que ele oferece é **regularização e confissão de dívida**. Ele monetiza diretamente o medo que produz. Isso não invalida a crítica técnica — mas contextualiza a intenção editorial do vídeo.

As três blindagens da operação

Se o executivo lembrar de apenas três coisas nesta reunião, que sejam estas.

01

Titularidade antes do uso

Antes de qualquer compensação, o cliente é **habilitado no polo ativo** como titular de uma fração do crédito, por **cessão formal** (CC, arts. 286–298). Quando a compensação acontece, o crédito **é dele** — e a vedação apontada no vídeo pressupõe crédito alheio.

02

Crédito maduro

O ativo é **crédito com trânsito em julgado** — líquido, certo e exigível, na forma exigida pelo **CTN, art. 170-A**. Não trabalhamos com laudo, tese em discussão ou decisão pendente de recurso.

03

Dentro do sistema

As compensações correm **na Receita Federal, via PER/DCOMP**, com pedido-mãe e rastreabilidade integral. Nada informal, nada paralelo, nada fora do sistema — e ancorado na **EC 113/2021**, não no art. 74.

A frase que resume: na compensação irregular que a Receita combate, alguém usa crédito que não é seu. Na nossa operação, **o crédito é do cliente antes de ser usado**. É o oposto — não uma variação.

Cada acusação e a resposta exata

Respostas curtas, para uso literal em reunião.

"É crédito de terceiro"	Não no nosso caso. O cliente é **habilitado como titular** da fração antes da primeira compensação. No momento do uso, o crédito é dele.
"Vendem laudo e decisão favorável"	Não trabalhamos com laudo nem com decisão pendente. O ativo tem **trânsito em julgado** — líquido, certo e exigível.
"Fazem tudo via cartório pra parecer sólido"	A escritura é **forma e publicidade da cessão** — não é o que valida a operação. Nós sustentamos no trânsito em julgado e na habilitação formal.
"É por fora do sistema"	As compensações correm **dentro da Receita, via PER/DCOMP**, com pedido-mãe e rastreabilidade integral. Nada informal.
"Não existe base legal"	A âncora é a **EC 113/2021** (CF, art. 100, §11) e a regulamentação posterior — **não** o art. 74 da Lei 9.430/96, que é justamente onde o esquema entra e se queima.
"São consultores vendendo milagre"	A operação é conduzida **integralmente pela Lucro Ativo**, escritório de advocacia, com parecer de viabilidade caso a caso — e nós dizemos **não** quando não cabe.

Resposta de bolso — 30 segundos

Se o cliente trouxer o vídeo, ou qualquer variação dele, esta é a resposta. Decorar.

"Ele está certo, e eu **recomendo desconfiar** mesmo. O que ele descreve é usar crédito de terceiro numa DCOMP — isso é vedado e está sendo autuado."

"A nossa operação é o oposto: o crédito é transferido e **habilitado no seu nome antes** de qualquer compensação, com **trânsito em julgado**, e tudo roda **dentro da Receita, via PER/DCOMP**, com base na **EC 113/2021** — não no art. 74 da Lei 9.430."

"Se quiser, eu trago o parecer com as âncoras normativas para o **seu jurídico analisar** antes de qualquer decisão."

Por que este fecho funciona: convidar o jurídico do cliente a auditar a operação é o gesto que um esquema jamais faria. A oferta de escrutínio vale mais que qualquer adjetivo de segurança.

O que fazer e o que nunca fazer

O maior risco não é a objeção do cliente. É a improvisação do executivo diante dela.

FAZER

- ✓ **Trazer o tema você mesmo**, antes do cliente — demonstra domínio
- ✓ **Concordar** com a crítica ao esquema, sem ressalva
- ✓ Usar a palavra **"habilitação"** — é ela que separa os institutos
- ✓ Oferecer o **parecer ao jurídico do cliente**
- ✓ Dizer **"não sei, vou confirmar"** quando a pergunta for técnica

NUNCA FAZER

- ✗ Dizer **"sem risco" ou "total segurança jurídica"** — é a frase dele
- ✗ **Atacar o autor** pessoalmente — perde a mesa na hora
- ✗ Citar o **art. 74 da Lei 9.430/96** como nossa base legal
- ✗ **Improvisar percentual** de multa, prazo ou artigo de lei
- ✗ Prometer **homologação** como se fosse automática

O que ainda precisa ser fechado

Transparência interna: dois pontos que o time precisa saber que ainda não estão travados.

1 · Âncora normativa do prazo

Falta definir a **âncora exata** do prazo de homologação e do enquadramento de **débitos vincendos** no rito da EC 113/2021 — o antigo apoio no art. 74, §5º saiu junto com a correção de base legal.

Responsável: Alexandre Batistello (CLO).
Até lá: não improvisar artigo em reunião — dizer "trago o parecer".

2 · Nota técnica assinável

Recomendação: transformar este material em uma **nota técnica de uma página**, assinada pelo jurídico, para anexar à proposta quando o cliente levantar a dúvida.

É a peça que mais converte com **CFO e contador** — público que decide por documento, não por conversa.

Regra de contenção: enquanto o item 1 não estiver fechado, nenhuma peça pública ou proposta deve afirmar prazo de homologação com citação de artigo. O executivo pode falar do **prazo comercial** (primeira compensação em até 30 dias, contrato de 12 meses) — que é operacional, não normativo.

LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

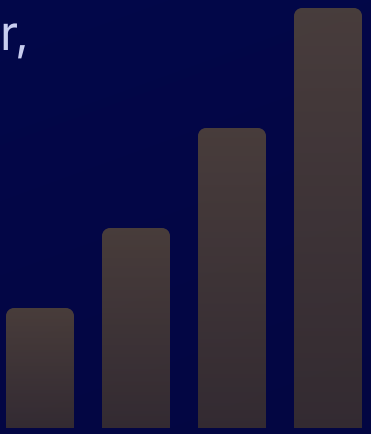
SÍNTESE

Quem explica a diferença primeiro, ganha a mesa.

O ruído do mercado não é ameaça à Lucro Ativo — é filtro. Ele elimina quem vende crédito e valoriza quem estrutura direito. A condição é uma só: o time precisa saber, com precisão, onde está a linha.

Lucro Ativo · Compliance Fiscal Tributário

Material de uso interno — não circular a cliente



Anexo A · O texto integral do vídeo analisado

Transcrição de referência — base da análise apresentada nos slides anteriores.

> *"A casa caiu pra quem acreditou em milagre. (...) o capítulo mais grave dessa história está acontecendo agora em setembro. Então já salva e compartilha esse vídeo, porque se você conhece, comprou ou vendeu crédito pra pagar imposto, o problema não é pagar, e sim um crime que circulou nos últimos anos com o nome sofisticado e promessa de 20% de desconto nos impostos. Vendido por consultores que forneciam laudo, decisão judicial favorável e faziam tudo via cartório pra parecer, só que a legislação tributária brasileira não reconhece compensação de impostos com crédito de terceiros.*
>
> *E agora, as empresas que usavam esse esquema estão sendo autuadas com multas de até 150% sobre o valor compensado e correção monetária. (...) Se a sua empresa usou o crédito de terceiros, você está nessa janela agora. Cada dia sem regularizar é um dia a mais de multa acumulando sobre o seu caixa (...). Ainda existe confessar a dívida dos programas vigentes (...).*
>
> *Por isso é tão importante você compartilhar esse vídeo com todo empresário que você conhece (...). E se você quiser saber como, comenta 'quero' pra obter um diagnóstico da sua empresa. Eu sou [autor], contador e advogado há mais de 26 anos, e já ajudei empresas a recuperar e economizar mais de 650 milhões de reais em impostos, sem risco e com total segurança jurídica."*

Observação de forma

A transcrição apresenta frases quebradas e trechos sem concordância ("Regularizar logo de responder por fraude", "sair dessa dano possível"), típicos de vídeo curto auto-transcrito. **Isso não é argumento a ser usado em reunião** — o executivo jamais deve atacar a forma. Consta aqui apenas para registrar que a peça é conteúdo de rede social, não parecer técnico, e que citações literais dela devem ser tratadas com essa ressalva.

Anexo B · Análise crítica integral

Fundamentação completa dos slides 02 a 06 — leitura de apoio do executivo.

PROCEDE O que no texto dele é verdade

Existe mesmo um esquema criminoso em circulação: venda de "crédito" com laudo e decisão de primeiro grau, sem trânsito em julgado, usado diretamente em DCOMP como crédito de terceiro. Isso configura **compensação não declarada** (Lei 9.430/96, art. 74, §12) e gera autuação, multa isolada e representação fiscal para fins penais. A Receita Federal está efetivamente autuando. **Negar isso seria mentir e destruiria a nossa credibilidade.** A defesa da Lucro Ativo não é "ele exagera" — é "ele não sabe distinguir".

FRÁGIL Onde o texto dele é tecnicamente falho

- **"A legislação tributária brasileira não reconhece compensação de impostos com crédito de terceiros."** Falso como afirmação absoluta. É verdade para o rito do art. 74 da Lei 9.430/96. Mas a própria **EC 113/2021 (CF, art. 100, §11)** autoriza o uso de crédito reconhecido judicialmente — inclusive adquirido de terceiro — para quitação de débitos perante a União, e a **Lei 13.988/2020, art. 11** admite crédito de terceiro na transação. Ele tratou uma regra de um rito específico como se fosse regra do sistema inteiro.
- **"Multa de até 150%."** Desatualizado. A **Lei 14.689/2023** alterou o art. 44 da Lei 9.430/96: a multa qualificada passou a ser de **100%**, com 150% reservado à reincidência. Um profissional com 26 anos de atuação citando percentual revogado enfraquece o próprio argumento de autoridade.
- **Contradição performativa.** Ele acusa os demais de vender milagre e encerra o vídeo com "sem risco e com total segurança jurídica", acompanhado de captação de clientela por comentário em rede social — a mesma promessa absoluta que condena, em terreno delicado à luz do Código de Ética da OAB.
- **Modelo de negócio.** O produto ofertado é regularização e confissão de dívida. Ou seja, o autor monetiza diretamente o medo que o próprio vídeo produz. Isso não invalida a crítica técnica ao esquema, mas contextualiza a peça como concorrência comercial, não alerta neutro.

Anexo C · Defesa da operação, ponto a ponto

Versão estendida do quadro do slide 08, com a fundamentação de cada resposta.

- **"Crédito de terceiro" → não é o nosso caso.** Antes de qualquer compensação, o cliente é habilitado como titular de uma fração do direito creditório, por cessão formal (Código Civil, arts. 286–298). Quando a compensação acontece, o crédito é dele. A vedação citada no vídeo pressupõe crédito alheio no momento do uso — exatamente o que não ocorre aqui.
- **"Laudo e decisão favorável" → não trabalhamos assim.** O ativo é crédito com trânsito em julgado, líquido, certo e exigível, na forma exigida pelo CTN, art. 170-A. Não há tese em discussão nem decisão pendente de recurso.
- **"Tudo via cartório pra parecer" → a escritura não é o fundamento.** Ela cumpre função de forma e publicidade da cessão. Sozinha, não valida nada — e nós não sustentamos a operação nela, e sim no trânsito em julgado somado à habilitação formal do cliente.
- **"Por fora do sistema" → o oposto.** As compensações correm dentro da Receita Federal, via PER/DCOMP, com pedido-mãe e rastreabilidade integral de cada competência. Não há qualquer etapa informal ou paralela.
- **"Base legal inexistente" → a âncora é constitucional.** A operação se apoia na EC 113/2021 (CF, art. 100, §11) e na regulamentação posterior — **não** no art. 74 da Lei 9.430/96, que é justamente a porta por onde o esquema descrito entra e se queima.
- **"Consultores" → advocacia com responsabilidade.** A operação é conduzida integralmente pela Lucro Ativo, com parecer de viabilidade caso a caso e responsabilidade profissional. Dizemos não quando o caso não cabe — e essa é a diferença entre estruturar e vender.

ATENÇÃO Alerta honesto ao time

Existe superfície real de confusão: o esquema também promete 20% e também usa cartório. Um CFO que assistir ao vídeo tenderá a nos enquadrar por semelhança superficial. Daí decorre a regra de conduta do slide 09 — trazer o assunto à mesa antes do cliente — e a pendência do slide 11: enquanto a âncora normativa do prazo não estiver fechada pelo jurídico, o executivo não deve improvisar artigo de lei diante de um interlocutor técnico.